Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: DN22/2016HHDNNB
V/v: Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Trước hết, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam xin gửi tới Quý Bộ lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc vì đã đã luôn hỗ trợ chúng tôi trong việc góp ý cho các các chính sách, quy định của cơ quan nhà nước.

Vào ngày 01 tháng 7 năm 2016 vừa qua, chúng tôi đã được Quý Bộ cung cấp Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006 (sau đây gọi tắt là "*Dự thảo Luật*"). Qua thời gian nghiên cứu và so sánh, đối chiếu Dự thảo Luật với thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp thành viên, chúng tôi có một số ý kiến như sau:

Khoản 5, Điều 1 Dự thảo Luật quy định về Giá và phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ như sau:

"*3. Giá chuyển giao công nghệ được xác định theo nguyên tắc thị trường, phải được kiểm toán và thực hiện theo các quy định về thuế áp dụng đối với các trường hợp có quan hệ theo mô hình công ty mẹ - công ty con hoặc giữa các bên có quan hệ liên kết.*"

Do đây là một quy định hoàn toàn mới, được bổ sung vào Điều 22 của Luật Chuyển giao công nghệ 2006 nên chúng tôi rất mong một số nội dung sẽ được quy định rõ. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, về nội dung "*giá chuyển giao công nghệ được xác định theo nguyên tắc thị trường*", quy định này chưa rõ ràng ở chỗ chưa nêu rõ cơ quan nào có thẩm quyền quản lý hay xác định giá chuyển giao công nghệ theo các "*nguyên tắc thị trường*".

Thứ hai, nội dung giá chuyển giao công nghệ "*phải được kiểm toán*" được đưa vào Dự thảo Luật, tuy nhiên không nêu rõ cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền thực hiện kiểm toán cũng như hình thức, phương thức tiến hành kiểm toán.

Trên đây là một số ý kiến của chúng tôi về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao Công nghệ 2006. Trong thời gian tới, dự luật này dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội vào

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

tháng 10/2016. Vì vậy, chúng tôi kính mong Quý Bộ có thể làm rõ về những vấn đề chúng tôi nêu ra ở trên để có căn cứ thực hiện khi luật có hiệu lực.

Cuối cùng, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam xin cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để trở thành cầu nối giữa sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản và sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Taiji Yanai

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
LÃNH ĐẠO